主題精選：申請興建農舍 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 農業用地興建個別農舍之條件
發布日期: 2026-01-08
內文
• (一) 人的管制：
1. 申請人已成年（即年滿18歲）（農建§2Ⅰ①）。
2. 申請人為農民。農民之認定，由農民於申請興建農舍時，檢附農業生產相關佐證資料，經
直轄市、縣（市）主管機關會同專家、學者會勘後認定之。但屬農民健康保險被保險人或
全民健康保險第三類被保險人者，不在此限（農建§3-1）。
3. 申請人無自用農舍。申請人已領有個別農舍或集村農舍建造執照者，視為已有自用農舍。
但該建造執照屬尚未開工且已撤銷或原申請案件重新申請者，不在此限（農建§2Ⅰ④）。
4. 申請人之戶籍所在地及其農業用地，須在同一直轄市、縣（市）內，且其土地取得及戶籍
登記均應滿二年（農建§2Ⅰ②）。
5. 申請人為該農業用地之所有權人（農建§2Ⅰ⑤）。亦即，興建農舍起造人應為該農舍坐落
土地之所有權人（農建§9Ⅰ）。
• (二) 地的管制：
1. 申請興建農舍之該筆農業用地面積不得小於0.25公頃（農建§2Ⅰ③）。
2. 申請興建農舍之農業用地，有下列情形之一者，不得申請興建農舍： (1)非都市土地工業區
或河川區。 (2)前款以外其他使用分區之水利用地、生態保護用地、國土保安用地或林業
用地。 (3)非都市土地森林區養殖用地。 (4)其他違反土地使用管制規定。（農建§5Ⅰ）
3. 該農業用地確供農業使用及屬未經申請興建農舍（農建§2Ⅰ⑤）。
4. 該農舍之興建不得影響農業生產環境及農村發展（農建§2Ⅰ⑤）。
【註】 農建：農業用地興建農舍辦法